会社法

講義レジュメ

第１回　講義概要と講義の進め方

担当教員：森江

授業概要

　将来、多くの人が企業に就職する、あるいは何らかの形で企業に関わるであろうと思いますが、会社法は、企業形態の一つである会社に関する法律です。この会社法は、会社をめぐる様々な利害関係を調整し、法律関係を円滑に処理する役割を担っています。

　ニュースや新聞紙上でも、株式、株主総会、M&Aといった会社法に関する用語が頻繁に登場しますが、会社法は、ビジネスパーソンにとって大変身近な法律であるのです。

　この授業では、株式会社を中心に、会社の設立や株式、機関、資金調達、組織再編等会社法の基礎を体系的に理解できるように、具体的な事例を交えながら解説を行います。

授業の到達目標

　この授業は、社会人となった時に知っておきたいビジネスルールとしての会社法の考え方を修得することを目標とします。具体的には次の通りです。

①　会社法の基本的仕組みの理解

②　会社法の基本的問題に関する認識

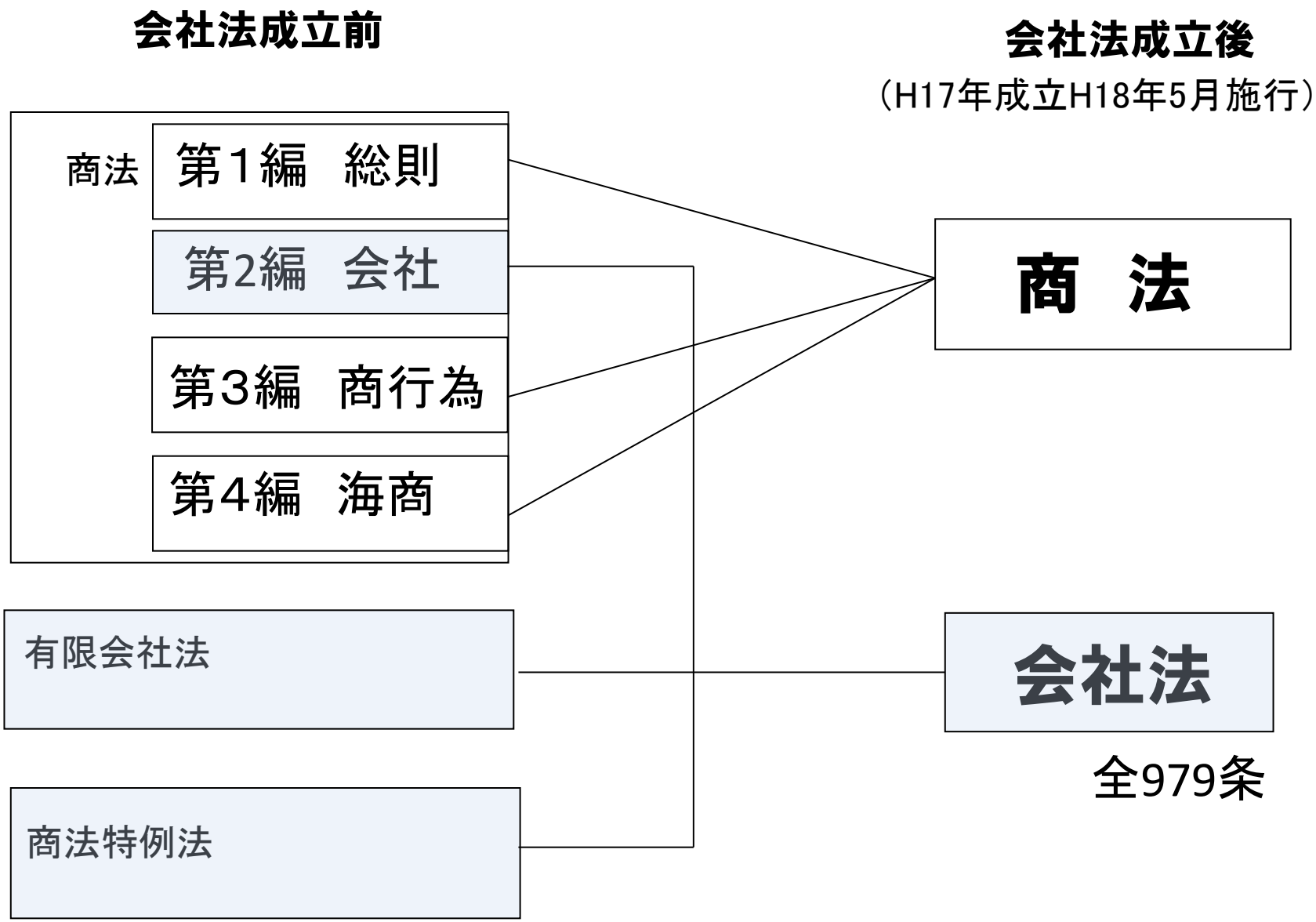
③　具体的な問題解決に必要な会社法の仕組みと解釈方法の修得

会社法とはどんな法律なのか？

会社法は、平成17年6月29日に国会で可決され成立し、平成18年5月1日に施行となった。

会社法が成立するまでは、会社に関する法律、つまり、
①商法の「第2編会社」
②株式会社の監査等に関する法律
③有限会社法
この三つを合わせて、便宜的に「会社法」と呼んでいた。

会社法の成立によって、これら三つの法律はなくなり、その内容はバージョンアップされた上で、**会社法**の中に取り込まれている。そのため、会社法は、1000条近くにも及ぶ大法典となっている。


会社法成立前
会社法成立後
（H17年成立H18年5月施行）
商法
第１編　総則
第2編　会社
第３編　商行為
第４編　海商
有限会社法
商法特例法
商　法
会社法
全979条

会社にはどういうものがあるのか？

企業（私企業）には、**個人企業**と**共同企業**とが存在する。個人企業は、個人が営業を行うものであるが、共同企業は複数の者が共同で営業を行うものである。個人企業は、歴史的に古くから存在し、現在も多数存在している。個人企業では、営業から生じる利益をすべて個人のものにすることができるが、リスクもすべて個人が負担しなければならない。さらに、個人であるのでその資力は大きくなく、また多くの資本を集めることは難しいから、大企業にはなりにくい。複数の者から構成される共同企業には、民法の組合等があるが、現代において代表的なのが**会社**である。

企業形態

- 企業
  - 個人企業
    - 個人商人
  - 共同企業
    - 組合
      - 民法上の組合
      - 匿名組合等
    - 会社
      - **株式会社**
      - **合同会社**
      - **合資会社**
      - **合名会社**

      持分会社

会社は事業を行う
為の法形態の一つ

会社には、大きく(①　**株式会社**　)と(②　**持分会社**　　)の2類型があり、(　②　)には、(③　**合同会社**　　)、(④　**合資会社**　　)、(⑤　**合名会社**　　)の3種類の会社がある。

すなわち、会社法上の会社は、**株式会社**、**合同会社**、**合資会社**、**合名会社**の4種類だけが認められている。

会社の類型と種類

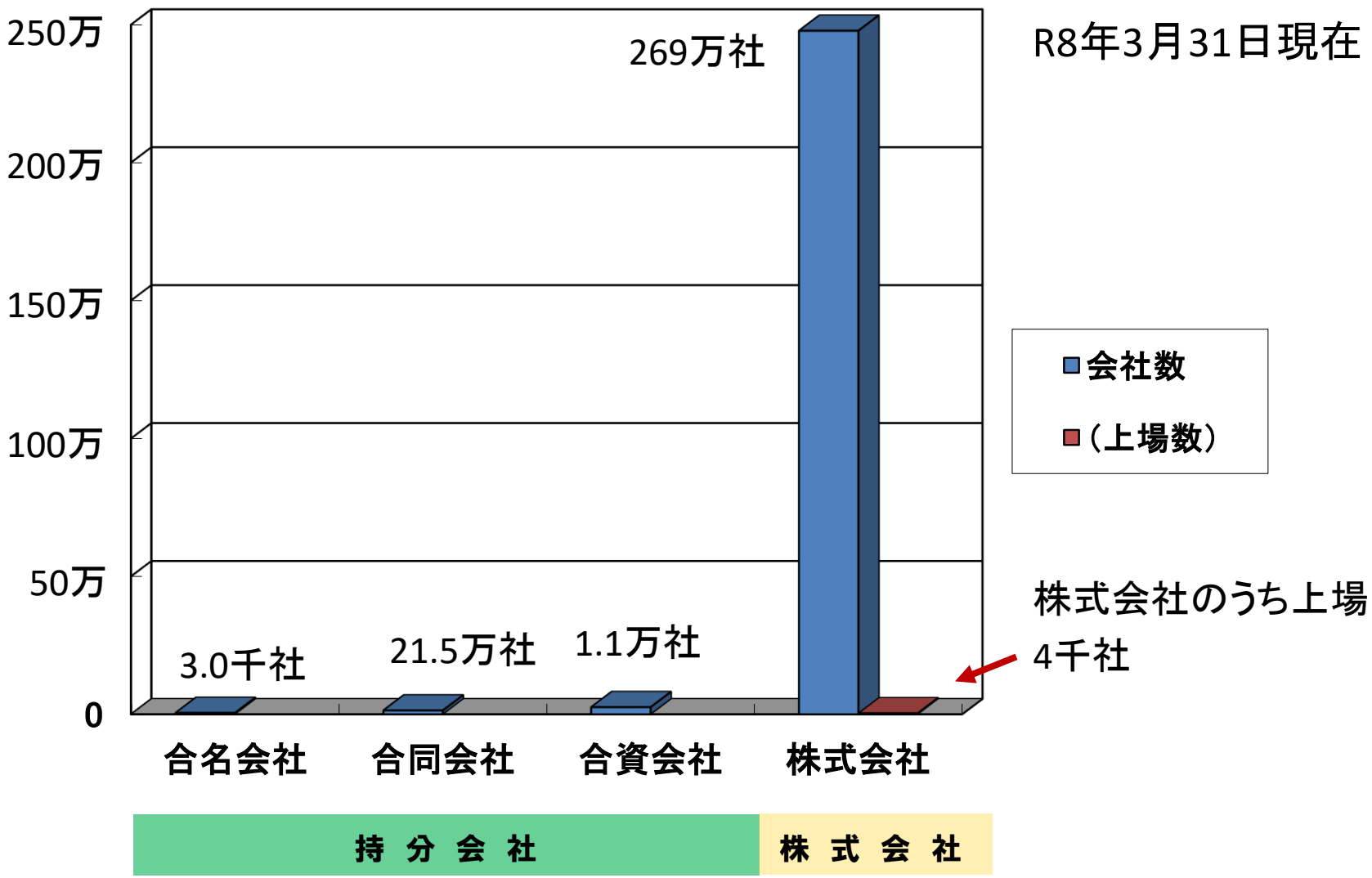
改正前商法・有限会社法

株式会社
有限会社
合名会社
合資会社

会社法
（H17年成立H18年5月施行）

株式会社	
持分会社	合同会社
	合名会社
	合資会社

各会社の数



国税庁　R6年度分会社標本調査

従来の有限会社はどうなったのか？

従来の有限会社は株式会社に取り込まれた！

会社法では、有限会社は株式会社に取り込まれ、会社法施行前に設立された有限会社は、株式会社として存続することになる。

実質的な有限会社としても存続できる！

法律的には株式会社となったものの、会社法施行後も、「実質的な有限会社」として存続することができる法律上の手当てがなされている。この、会社法施行後も有限会社を名乗りつつ、「実質的な有限会社」として存続する株式会社のことを、（①**特例有限会社**）と呼ぶ。

株式会社に移行することもできる！

(①)は、いつでも簡単な手続で株式会社に移行することができる。まず、定款を変更して、商号を「〇〇有限会社」から「〇〇株式会社」に変える。次に、特例有限会社を解散して、株式会社を設立する登記をすれば、名実ともに有限会社から株式会社へと移行することができる。

会社法の役割とは？

①会社の必要性

会社は、大規模なリスクのある事業を行うことを可能にし、資本主義経済の発展にとって重要な役割を果たす。そこで法は、**会社に法人格を与え、また会社に対する規制を通じて会社の健全な発達を図っている。**

②会社法の役割

会社法は、会社の設立・組織・運営および管理について規律する規定を収めている（会1条）。**会社法は、会社をめぐる様々な利害関係を調整し、法律関係を円滑に処理する役割を担っている。**

会社法の体系

第1編　総則（1-24条）
第2編　株式会社（25-574条）
第3編　持分会社（575-675条）
第4編　社債（676-742条）
第5編　組織変更・合併・会社分割・株式交換及び
　　株式移転（743-816条）
第6編　外国会社（817-823条）
第7編　雑則（824-959条）
第8編　罰則（960-979条）

第1編と第4編以下は、株式会社と持分会社の両方に関する規定。

会社の意義

旧商法においては、会社は営利社団法人とされていた（旧商52.54条　有1①）が、会社法は、「会社は、法人とする。」と、規定するのみである（会3条）。
しかし、会社法においても**会社は営利社団法人**であると解される。

①法人性

法人とは自然人以外のもので、法律上の権利・義務の主体となりうるもの。

②営利性

対外的な営利活動によって利益を獲得し、その利益を構成員に分配することを目的とする。

③社団性

共通の目的を有する複数人の結合体。

課題にチャレンジ！

それでは、第1回授業の復習問題にチャレンジしてみましょう！

　UNIPAのコース管理のテストから復習問題に取り組んでください。

※UNIPA利用マニュアル　授業・出席26頁～を参照